



LOS INGRESOS DE LA UNIÓN EUROPEA

El presupuesto de la Unión se financia principalmente (en un 99 %) mediante recursos propios. Los ingresos anuales deben cubrir por completo los gastos anuales. Es el Consejo quien determina los ingresos del presupuesto tras consultar al Parlamento. La decisión sobre el sistema de recursos propios debe ser ratificada por los Estados miembros.

BASE JURÍDICA

- Artículo 311 y artículo 332, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y artículos 106 bis y 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;
- Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea^[1], Reglamento (UE, Euratom) n.º 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea^[2] y Reglamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería^[3]. Tras su ratificación, estos actos jurídicos entraron en vigor el 1 de octubre de 2016 y se aplican retroactivamente con efectos desde el 1 de enero de 2014.

OBJETIVO

Dotar de autonomía financiera a la Unión dentro de los límites marcados por la disciplina presupuestaria.

FUNCIONAMIENTO

Mientras que a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se le concedieron sus propios recursos desde el principio, la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) comenzaron financiándose a través de contribuciones de los Estados miembros. La Decisión sobre los recursos propios de 21 de abril de 1970 dotó a la CEE de sus propios recursos. En la actualidad, los recursos propios para cubrir los créditos de pago anuales están

[1]DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.

[2]DO L 168 de 7.6.2014, p. 29.

[3]DO L 168 de 7.6.2014, p. 39.



limitados a un máximo del 1,20 % de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión^[4]. En la práctica, el actual marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 (1.4.3) fija un límite máximo en torno al 1 % de la RNB de la Unión. Dado que el presupuesto debe equilibrarse, los gastos también han de ceñirse a este límite máximo (1.4.3).

INGRESOS

1. Recursos propios «tradicionales»

Son los derechos de aduana, los derechos agrícolas, y las cotizaciones del azúcar y la isoglucosa. Se crearon mediante la Decisión de 1970 y se vienen percibiendo desde entonces. En 2016 los recursos propios «tradicionales» representaban el 14 % de los ingresos totales^[5].

2. Recurso propio basado en el IVA

En la actualidad consiste en transferir a la Unión un porcentaje del IVA estimado que recaudan los Estados miembros. Aunque ya estaba previsto en la Decisión de 1970, este recurso no se empezó a recaudar hasta la armonización de los sistemas de IVA de los Estados miembros en 1979. En 2016 ascendía a un 10,9 % de los ingresos totales.

3. Recurso propio basado en la RNB

Creado mediante la Decisión 88/376/CEE del Consejo, este recurso propio consiste en la transferencia, por parte de los Estados miembros, de un porcentaje uniforme de su RNB que se fija cada año en el marco del procedimiento presupuestario. En un principio únicamente debía recaudarse si no bastaba con el resto de recursos propios para cubrir los gastos, pero en la actualidad financia el grueso del presupuesto de la Unión. Desde finales de la década de los noventa, el recurso propio basado en la RNB se ha triplicado y en 2016 representó el 65,4 % de los ingresos de la Unión.

4. Otros ingresos y saldo prorrogado del ejercicio anterior

También constituyen ingresos los tributos con que se grava el sueldo de los funcionarios de la Unión, las contribuciones a determinados programas de la Unión por parte de terceros países y las multas impuestas a las empresas cuando se constata que han incumplido la normativa en materia de competencia u otras normas. El saldo de cada ejercicio, en caso de excedente, se consigna como ingreso en el presupuesto del año siguiente. Estos otros ingresos, los saldos y los ajustes técnicos supusieron un 9,7 % de los ingresos totales en 2016.

5. Mecanismos de corrección

Una de las funciones del actual sistema de recursos propios consiste en corregir los desequilibrios presupuestarios entre las contribuciones de los Estados miembros. El «cheque británico» acordado en 1984 consiste en una reducción de la contribución del Reino Unido equivalente a dos tercios de la diferencia entre su contribución (excluidos los recursos propios tradicionales) y lo que recibe del presupuesto. El «cheque» se adaptó en 2007 con el fin de excluir paulatinamente del cálculo el gasto no agrícola de

[4]Comunicación [COM\(2017\)0473](#) de 15.9.2017, titulada «Ajuste técnico del marco financiero para 2018 en función de la evolución de la renta nacional bruta (ESA 2010)».

[5][Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2016](#).



los Estados miembros que han entrado en la Unión desde 2004. Esta corrección es financiada por el resto de los Estados miembros, aunque Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia disfrutaban de una reducción en sus contribuciones para la financiación del «cheque británico». Por otra parte, a estos cuatro países se les aplicó un tipo de referencia del IVA reducido durante el período 2007-2013, y los Países Bajos y Suecia disfrutaron de una reducción en sus contribuciones basadas en la RNB durante ese mismo período.

Por lo que se refiere a los mecanismos de corrección actuales, se mantienen el mecanismo vigente de corrección en favor del Reino Unido y su correspondiente financiación, así como tipos reducidos de referencia del recurso propio basado en el IVA para el período 2014-2020 en el caso de Alemania, los Países Bajos y Suecia (0,15 %), y reducciones brutas en la contribución anual basada en la RNB para el período 2014-2020 de Dinamarca (130 millones de euros), los Países Bajos (695 millones de euros) y Suecia (185 millones de euros), y, para el período 2014-2016, de Austria (30 millones de euros en 2014, 20 millones en 2015 y 10 millones en 2016). En lo que atañe a los gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales, el porcentaje que pueden retener los Estados miembros se ha reducido del 25 al 20 %. El último ajuste aplicado en el sistema de recursos propios ha sido la modificación de la Decisión de Ejecución con el fin de permitir a los Estados miembros retrasar, hasta el 1 de septiembre del año siguiente, la puesta a disposición de importes excepcionalmente elevados resultantes de ajustes en los recursos propios basados en el IVA y la RNB.

HACIA UNA REFORMA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN

En el Tratado de Lisboa se afirma que el presupuesto debe ser financiado íntegramente con cargo a los recursos propios y se faculta al Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, para adoptar, por unanimidad, una decisión que establezca las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión, incluida la posibilidad de establecer nuevas categorías de recursos propios o suprimir categorías existentes. Esa decisión debe ser ratificada por los Estados miembros. No obstante, en la actualidad el Consejo tiene que recabar el consentimiento del Parlamento antes de aprobar las medidas de ejecución de dicha decisión, lo que cabe considerar como un paso hacia la aplicación del método comunitario en el ámbito de los recursos propios de la Unión.

Un Grupo de alto nivel, compuesto por representantes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión y presidido por Mario Monti, inició en 2014 un examen general del sistema de recursos propios manteniendo un diálogo con los Parlamentos nacionales.

Este Grupo presidido por el Sr. Monti presentó su informe final en enero de 2017. Durante dos años, el Grupo había estado estudiando maneras más transparentes, sencillas, equitativas y democráticamente responsables de financiar el presupuesto europeo. La principal conclusión a la que llegó fue que el presupuesto de la Unión necesita una reforma, tanto en la parte de ingresos como en la de gastos, para abordar los desafíos actuales y obtener resultados concretos para los ciudadanos europeos.



En el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, que se presentó en junio de 2017, la Comisión plantea cinco posibles estrategias y sus repercusiones en los ingresos.

La Comisión presentó el 2 de mayo de 2018 propuestas tendentes a simplificar el actual recurso propio basado en el IVA e introducir una cesta de nuevos recursos propios:

- el 20 % de los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión;
- un tipo de referencia del 3 % aplicado a la nueva base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (que se introducirá progresivamente una vez que se haya adoptado la legislación necesaria), y
- una contribución nacional calculada sobre la base de los residuos de envases de plástico no reciclados en cada Estado miembro (0,80 euros por kilo).

Según la Comisión, estos nuevos recursos propios representarían aproximadamente el 12 % del presupuesto total de la Unión y podrían aportar ingresos por valor de hasta 22 000 millones de euros al año.

La Comisión propone eliminar progresivamente las actuales correcciones a lo largo de un período de cinco años hasta acabar con todas ellas, así como reducir del 20 al 10 % el porcentaje de los ingresos aduaneros retenido por los Estados miembros para cubrir los gastos de recaudación.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En varias resoluciones de los últimos años (por ejemplo, la de [17 de diciembre de 2014](#), relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades), el Parlamento ha puesto de relieve los problemas del sistema de recursos propios, en particular los relativos a su excesiva complejidad. Ha presentado propuestas para garantizar la independencia presupuestaria de la Unión y urgido una reforma para que la recaudación de ingresos sea más sencilla, transparente y democrática.

Sobre la base de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha abogado en reiteradas ocasiones por una reforma a fondo del sistema de recursos propios, por ejemplo en su Resolución, de [15 de abril de 2014](#), sobre las negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2014-2020: conclusiones que cabe extraer y reflexiones para el futuro.

En su Resolución legislativa, de [16 de abril de 2014](#), sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, el Parlamento, al instarlo a actuar, destacó la importancia del Grupo de alto nivel sobre recursos propios presidido por el Sr. Monti, que había sido creado a raíz de la insistencia del Parlamento durante las negociaciones del MFP para el período 2014-2020.

En su Resolución de [6 de julio de 2016](#) titulada «Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión», el Parlamento pide a esta que, antes de finales de 2017, presente un paquete legislativo ambicioso sobre los recursos propios a partir de 2021 que se rija por los principios de simplicidad, equidad y transparencia. En su



Resolución, de [26 de octubre de 2016](#), sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020, el Parlamento subraya la necesidad de reducir el porcentaje de las contribuciones de la RNB, y solicita que el recurso del IVA se reforme a fondo o bien se suprima por completo. El Parlamento pide asimismo la introducción de uno o varios recursos propios nuevos, además de la supresión gradual de todas las formas de descuentos.

En su Resolución, de [24 de octubre de 2017](#), sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, el Parlamento renueva su compromiso por que se lleve a cabo una reforma integral del sistema de recursos propios de la Unión, destacando al mismo tiempo que dicho sistema debería incluir una combinación equilibrada de nuevos recursos propios de la Unión diseñada para afianzar los objetivos políticos de esta y que debería aplicarse paulatinamente al objeto de garantizar que las finanzas de la Unión sean más equitativas y estables.

En su Resolución, de [14 de marzo de 2018](#), sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión, el Parlamento desgana los motivos de la reforma del actual sistema de recursos propios, en particular la necesidad tanto de abordar las deficiencias del sistema actual como de que la Unión pueda financiar sus políticas y afrontar nuevos retos. El Parlamento pide que haya un sistema aceptable y equilibrado de recursos propios haciendo una somera descripción de los principios e hipótesis relativos a la creación de un nuevo sistema de este tipo, enumerando los criterios que deben emplearse para determinar nuevos recursos propios y proponiendo una posible cesta de estos.

En su Resolución, de [30 de mayo de 2018](#), sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios, el Parlamento acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de 2 de mayo de 2018 en relación con los recursos propios y reitera su posición según la cual no puede alcanzarse un acuerdo con el Parlamento sobre el próximo MFP si no se dan progresos similares en dichos recursos.

En el proyecto de informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo, publicado el 26 de septiembre de 2018, los copONENTES de la Comisión de Presupuestos del Parlamento plantean asimismo propuestas detalladas para la modernización de los recursos propios existentes y la introducción de otros nuevos, además de señalar la necesidad de aumentar los límites máximos de dichos recursos al objeto de mantener la credibilidad del presupuesto de la Unión.

[Alix Delasnerie](#)
[10/2018](#)





Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

LOS GASTOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Los gastos presupuestarios son aprobados conjuntamente por el Consejo y el Parlamento. El presupuesto anual de la Unión debe respetar los límites máximos presupuestarios acordados en el marco financiero plurianual (MFP) para los diferentes programas y políticas, como los relativos a la cohesión, la agricultura y las relaciones exteriores. Los instrumentos de flexibilidad permiten a la Unión reaccionar en caso de necesidades imprevistas. El uso de los instrumentos financieros crea un efecto de apalancamiento por lo que respecta al gasto de la Unión.

BASE JURÍDICA

- Artículos 310 a 325 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y artículos 106 bis, 171 a 182 y 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
- Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo^[1].
- Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020^[2].
- Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera^[3].

OBJETIVO

Financiar las políticas de la Unión dentro de los límites marcados por la disciplina presupuestaria, con arreglo a las normas y procedimientos en vigor.

PRINCIPIOS BÁSICOS

El presupuesto de la Unión se rige, de conformidad con los artículos 6 a 35 del Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por los nueve principios generales de unidad, veracidad presupuestaria,

[1]DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

[2]DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.

[3]DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.



anualidad, equilibrio, unidad de cuenta (el euro), universalidad, especialidad (cada crédito se asigna a un gasto específico), buena gestión financiera y transparencia.

El principio de anualidad tiene que conciliarse con la necesidad de gestionar acciones plurianuales, que han crecido en importancia dentro del presupuesto. Por consiguiente, el presupuesto incluye créditos disociados, que dan lugar a:

- créditos de compromiso, destinados a financiar, durante el ejercicio en curso, el coste total de las obligaciones jurídicas contraídas en relación con acciones cuya realización se extiende a lo largo de varios ejercicios;
- créditos de pago, destinados a financiar los gastos resultantes de la ejecución de los compromisos adquiridos durante el ejercicio en curso o en ejercicios anteriores.

Por otra parte, el principio de unidad no se respeta íntegramente, dado que, por ejemplo, los créditos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) (5.3.1) no están recogidos en el presupuesto. No obstante, gracias a la insistencia del Parlamento, el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera de diciembre de 2013 establece que la Comisión debe elaborar un informe anual que dé una visión de conjunto de las consecuencias financieras y presupuestarias de diferentes actividades de la Unión, con independencia de que se financien con cargo al presupuesto de la Unión o al margen de este. Este informe incluye información sobre el FED, diferentes operaciones de préstamo y crédito —como la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) (2.6.8)— y los fondos fiduciarios de la Unión para acciones exteriores, cuya importancia ha aumentado como consecuencia de la situación migratoria.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA BASADA EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS

1. Gastos de funcionamiento/gastos administrativos/presupuestos de actividades individuales

El presupuesto general se divide en diez secciones, una por cada institución. Mientras que las secciones de las demás instituciones incluyen esencialmente gastos administrativos, la de la Comisión (sección III) incluye gastos operativos para financiar acciones y programas, así como los costes administrativos de su aplicación (asistencia técnica, organismos descentralizados y recursos humanos). En 2018, los gastos administrativos globales representan el 6,04 % del presupuesto total de 160 113,5 millones de euros.

La Comisión emplea una nomenclatura presupuestaria que presenta los recursos por políticas y actividades, con lo que se facilita la evaluación de los costes y de la eficacia de cada política de la Unión («presupuestación por actividades»).

2. Marco financiero plurianual (MFP) (1.4.3)

Desde 1988, los gastos de la Comunidad, y posteriormente de la Unión, se inscriben en un marco plurianual, que divide el presupuesto en rúbricas, correspondientes a amplios ámbitos políticos, a las que se impone un límite máximo de gasto que refleja



las principales prioridades presupuestarias del periodo considerado. El primer periodo de programación fue de cinco años, mientras que los siguientes y el actual tienen una duración de siete años. Los presupuestos anuales deben respetar los límites establecidos en el marco plurianual.

La política agrícola y rural sigue contando con la mayor dotación presupuestaria, seguida de la política regional. En el siguiente cuadro se desglosa el presupuesto de 2018 por ámbitos políticos, tal como se define en el actual marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020.

Presupuesto aprobado para 2018: desglose de los créditos de compromiso en categorías del MFP

Rúbrica del MFP	Millones EUR	%
Competitividad para el crecimiento y el empleo	22 001,5	13,7
Cohesión económica, social y territorial	55 532,2	34,7
Crecimiento sostenible: recursos naturales	59 285,3	37,0
Seguridad y ciudadanía	3 493,2	2,2
Europa Global	9 568,8	6,0
Administración	9 665,5	6,0
Otros	566,9	0,4
Total	160 113,5	100,0

3. Instrumentos de flexibilidad y emergencia

Además del gasto previsto para financiar las políticas de la Unión en el marco de los programas plurianuales, se han reservado algunos recursos financieros en el presupuesto de la Unión para poder hacer frente a situaciones y crisis imprevistas. Estos instrumentos especiales de flexibilidad pueden usarse en caso de crisis económicas (por ejemplo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización), catástrofes naturales (por ejemplo, el Fondo de Solidaridad), emergencias humanitarias (por ejemplo, la Reserva para Ayudas de Emergencia) u otras necesidades imprevistas (por ejemplo, el Instrumento de Flexibilidad) en los Estados miembros y los países candidatos o en terceros países. Estos fondos permiten dar respuesta a necesidades financieras excepcionales, que en general quedan fuera de los límites máximos del MFP.

OPERACIONES DE PRÉSTAMO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Varios programas de la Unión han incorporado instrumentos financieros como participaciones en capital, capital de riesgo, garantías y otras medidas de reparto de riesgos, con el fin de aumentar la capacidad movilizadora de la asistencia financiera de la Unión.

Como parte del paquete de medidas acordadas por el Consejo el 9 de mayo de 2010 para los Estados miembros en dificultades o en riesgo de sufrir dificultades graves, se creó el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera con el fin de proporcionar ayuda financiera en forma de préstamos o líneas de crédito garantizados por el presupuesto de la Unión. El mecanismo de ayuda a las balanzas de pagos



permite conceder asistencia financiera a los Estados miembros cuya moneda no es el euro (2.6.8). Además, existe la posibilidad de prestar ayuda macrofinanciera, en forma de préstamos y subvenciones, a países que no son miembros de la Unión.

La gama de operaciones e instrumentos ha aumentado considerablemente desde 1978 y, en los últimos años, se ha incrementado aún más, en particular con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Antes de la adopción del Tratado de Lisboa, el gasto presupuestario se clasificaba como obligatorio, si estaba relacionado con las obligaciones derivadas del Tratado o de actos adoptados de conformidad con el Tratado, o como no obligatorio. Mientras que el Parlamento Europeo tenía la última palabra sobre el gasto no obligatorio, era el Consejo quien tenía la última palabra sobre el gasto obligatorio. El Parlamento se opuso a esta distinción por considerarla una restricción de sus competencias. El Tratado de Lisboa suprime la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio y otorga al Parlamento competencias presupuestarias compartidas con el Consejo sobre todo el presupuesto (1.2.5).

El Parlamento ha insistido en la transparencia presupuestaria y en un control adecuado de todas las operaciones e instrumentos y ha pedido que todos los gastos e ingresos que se derivan de decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión o en su nombre, incluidas las operaciones de empréstito, préstamo y garantía de crédito, se sinteticen en un documento que acompañe cada año al proyecto de presupuesto y aporte una visión general de las consecuencias financieras y presupuestarias de las actividades de la Unión.

La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento celebra una reunión anual con el BEI (1.3.15) a fin de examinar con detenimiento sus actividades financieras, y elabora un informe anual en el que evalúa la actividad y los resultados del BEI en el pasado. La Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento acordaron elaborar un informe anual para evaluar las acciones presentes y futuras del BEI, alternándose en el papel de comisión competente para el fondo. El Parlamento considera que los instrumentos financieros pueden ser una valiosa herramienta para multiplicar los efectos de los fondos de la Unión, pero también ha destacado que deben emplearse en condiciones estrictas, evitando riesgos para el presupuesto. Con este fin se han incluido en el Reglamento Financiero normas detalladas sobre el uso de los instrumentos financieros.

Vera Milićević
10/2018





EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

Hasta la fecha ha habido cinco marcos financieros plurianuales (MFP). Con el Tratado de Lisboa, el MFP pasó de ser un acuerdo interinstitucional a un acto jurídicamente vinculante. Establecido para un período mínimo de cinco años, el MFP debe garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios, y prevé disposiciones que el presupuesto anual de la Unión ha de respetar, con lo que se crean las bases de la disciplina financiera.

BASE JURÍDICA

- Artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
- Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020^[1].
- Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020^[2].
- Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera^[3].

ANTECEDENTES

En los años ochenta del siglo pasado se tensaron las relaciones entre las instituciones debido a un creciente desajuste entre recursos y necesidades. El concepto de una perspectiva financiera plurianual surgió en un intento de apaciguar estas tensiones, reforzar la disciplina presupuestaria y optimizar la ejecución mediante una mejor planificación. El primer Acuerdo interinstitucional (AI) se concluyó en 1988. Establecía las perspectivas financieras para el período 1988-1992 (también conocidas como «paquete Delors I»), destinadas a garantizar los recursos necesarios para la ejecución presupuestaria del Acta Única Europea. El 29 de octubre de 1993 se concluyó un nuevo AI, junto con las perspectivas financieras para el período 1993-1999 («paquete Delors II»), que permitía duplicar los Fondos Estructurales y elevar el límite de los recursos propios (1.4.1). El tercer AI, sobre las perspectivas financieras para el período 2000-2006 (conocido también como «Agenda 2000»), se firmó el 6 de mayo

[1]DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.

[2]DO L 163 de 24.6.2017, p. 1.

[3]DO C 373 de 20.12.2013, p. 1



de 1999; uno de sus grandes retos consistía en garantizar los recursos necesarios para financiar la ampliación. El cuarto AI, relativo a las perspectivas financieras para el período 2007-2013, se celebró el 17 de mayo de 2006.

Con el Tratado de Lisboa, el marco financiero plurianual pasó de ser un acuerdo interinstitucional a un acto jurídicamente vinculante. Además de fijar «los importes de los límites máximos anuales de créditos para compromisos, por categoría de gastos, y del límite máximo anual de créditos para pagos», el TFUE prevé que el MFP establezca «cualesquiera otras disposiciones adecuadas para el buen desarrollo del procedimiento presupuestario anual». El Reglamento sobre el MFP está acompañado de un AI que abarca los ámbitos de la disciplina presupuestaria, la cooperación en materia presupuestaria y la buena gestión financiera. El quinto MFP, que es el vigente y cubre el período 2014-2020, se adoptó el 2 de diciembre de 2013; fue el primero en ser adoptado de conformidad con las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, según las cuales el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, debe adoptar el reglamento sobre el MFP por unanimidad tras haber obtenido la aprobación del Parlamento.

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020

En su propuesta modificada de 6 de julio de 2012, la Comisión propuso que, para el período 2014-2020, el límite máximo para los créditos de compromiso se incrementara a 1,033 billones de euros (1,08 % de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión) y, para los créditos de pago, a 988 000 millones de euros (1,03 % de la RNB de la Unión). Prácticamente un año después, el 27 de junio de 2013, los presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre un paquete del MFP que reducía los límites globales para los créditos de compromiso a 960 000 millones de euros (1,00 % de la RNB de la Unión) y a 908 000 millones de euros para los créditos de pago (0,95 % de la RNB de la Unión). En su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre el acuerdo político sobre el marco financiero plurianual 2014-2020^[4], el Parlamento recordó que la adopción del Reglamento sobre el MFP y del nuevo AI estaba vinculada a la adopción de los presupuestos rectificativos necesarios para proporcionar créditos de pago adicionales para el ejercicio 2013, a un acuerdo político sobre los fundamentos jurídicos de los programas plurianuales pertinentes y al establecimiento de un grupo de alto nivel sobre recursos propios.

Cuando se cumplieron estas condiciones, el Parlamento dio su aprobación al proyecto de Reglamento el 19 de noviembre de 2013, y el Consejo adoptó el Reglamento sobre el MFP (Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo) para el período 2014-2020 el 2 de diciembre de 2013. El 21 de abril de 2015, se modificó el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo mediante el Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo, por el que se transferían los créditos de compromiso no utilizados en 2014 (más de 21 000 millones de euros a precios corrientes) a los años subsiguientes (2015, 2016 y 2017) para la subrúbrica 1b y las rúbricas 2 y 3.

En el artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre el MFP, se prevé que la Comisión proceda anualmente, y en una fase previa al procedimiento presupuestario del ejercicio

[4]DO C 75 de 26.2.2016, p. 47.



n + 1, al ajuste técnico del MFP en función de la evolución de la RNB y los precios en la Unión, y comunique los resultados al Parlamento y al Consejo.

El 23 de mayo de 2018, la Comisión adoptó [el ajuste técnico del MFP para 2019](#) en función de la evolución de la RNB de la Unión, de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010). El resultado del ajuste técnico deja el total de los créditos de compromiso para 2019 (164 123 millones de euros) en el 1,00% de la RNB de la Unión y el total de los créditos de pago (166 709 millones de euros) en el 1,00% de la RNB de la Unión. La RNB para 2019 se establece en 65 489 019 millones de euros a precios corrientes para la Europa de los Veintiocho.

Marco financiero plurianual (UE-28) ajustado para
2019 (en millones de euros a precios corrientes)

CRÉDITOS DE COMPROMISO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020
1. Crecimiento inteligente e integrador	52 756	77 986	69 304	73 512	76 420	79 924	83 661	513 563
2. Crecimiento sostenible: recursos naturales	49 857	64 692	64 262	60 191	60 267	60 344	60 421	420 034
incluido: gastos en concepto de ayudas relacionadas con el mercado y pagos directos	43 779	44 190	43 951	44 146	44 163	43 881	43 888	307 998
3. Seguridad y ciudadanía	1 737	2 456	2 546	2 578	2 656	2 801	2 951	17 725
4. Europa global	8 335	8 749	9 143	9 432	9 825	10 268	10 510	66 262
5. Administración	8 721	9 076	9 483	9 918	10 346	10 786	11 254	69 584
incluido: gastos administrativos de las instituciones	7 056	7 351	7 679	8 007	8 360	8 700	9 071	56 224
6. Indemnizaciones	29	0	0	0	0	0	0	29
TOTAL DE CRÉDITOS DE COMPROMISO	121 435	162 959	154 738	155 631	159 514	164 123	168 797	1 087 197
como porcentaje de la RNB	0,90 %	1,17 %	1,05 %	1,04 %	1,02 %	1,00 %	0,99 %	1,02 %
TOTAL DE CRÉDITOS DE PAGO	135 762	140 719	130 694	126 492	154 565	166 709	172 201	1 027 142
como porcentaje de la RNB	1,01 %	1,01 %	0,88 %	0,84 %	0,98 %	1,01 %	1,01 %	0,96 %
Margen disponible	0,22 %	0,22 %	0,35 %	0,39 %	0,22 %	0,19 %	0,19 %	0,26 %
Límite máximo de los recursos propios como porcentaje de la RNB	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,22 %

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. MFP 2014-2020

En julio de 2010, el Parlamento creó una Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013



(SURE) con el cometido de preparar un informe sobre el siguiente MFP antes de que la Comisión presentara su propuesta. Partiendo de este informe, el Parlamento aprobó su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora.

En su Resolución de 3 de julio de 2013, el Parlamento dio su aprobación política — antes de dar su aprobación jurídica al paquete del MFP el 19 de noviembre de 2013— al acuerdo sobre el MFP 2014-2020 alcanzado entre los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión tras una serie de intensas negociaciones, en las que el Parlamento logró:

- flexibilidad en materia de compromisos y gastos entre rúbricas y ejercicios con objeto de aprovechar plenamente los importes previstos entre 2014 y 2020;
- una cláusula de revisión obligatoria que permitiera volver a evaluar las necesidades presupuestarias durante el período abarcado por el MFP y ajustarlas en caso necesario, posibilitando así que el Parlamento Europeo nuevamente electo pudiera intervenir, y el compromiso de revisar la duración de futuros MFP; un acuerdo claro sobre la viabilidad y el calendario para el establecimiento de un verdadero sistema de recursos propios para la Unión;
- una mayor flexibilidad para hacer frente al desempleo juvenil y reforzar la investigación sin reducir los recursos destinados a otros programas^[5];
- una mayor flexibilidad para proporcionar ayuda a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en caso de catástrofe grave;
- la delimitación de los fondos para los proyectos a gran escala ITER, Galileo y Copernicus, a fin de proteger otros programas en caso de sobrecostes;
- la unidad y la transparencia presupuestarias, garantizando que los ciudadanos estén plenamente informados de todos los gastos e ingresos derivados de decisiones tomadas por los ciudadanos de la Unión, o en nombre de estos, y un control parlamentario adecuado.

B. Examen/revisión intermedios del MFP 2014-2020

La realización de una revisión intermedia fue una de las condiciones del Parlamento para la aprobación del MFP 2014-2020. La Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento Europeo fue la encargada de preparar el terreno para el mandato de negociación del Parlamento de cara a la revisión del MFP, e inició los preparativos con mucha antelación. El 29 de junio de 2016 publicó un informe con la evaluación de los primeros años de funcionamiento del MFP, las expectativas en cuanto a la revisión de la Comisión y los elementos clave del MFP posterior a 2020. Dicho informe constituyó la base para la aprobación de la Resolución del Parlamento de 6 de julio de 2016, en la que se incluyen sus exigencias para el MFP vigente, además de consideraciones sobre el siguiente. El 26 de octubre de 2016 el Parlamento aprobó, por una amplia

^[5]Se anticiparán (es decir, se gastarán en 2014 y 2015 a mayor ritmo) 2 543 millones EUR (a precios de 2011) para los siguientes programas: Empleo Juvenil, 2 143 millones EUR; Horizonte 2020, 200 millones EUR; Erasmus, 150 millones EUR; y COSME, 50 millones EUR.



mayoría, una Resolución de seguimiento de la propuesta de la Comisión en la que celebra las modificaciones al MFP propuestas por esta.

Tras las negociaciones y el acuerdo del Consejo de 7 de marzo de 2017 sobre la revisión del MFP 2014-2020, el Parlamento aprobó finalmente el 5 de abril de 2017 una Resolución relativa a la modificación del Reglamento sobre el MFP^[6]. El 20 de junio de 2017, el Consejo aprobó por unanimidad el MFP revisado para 2014-2020. El Consejo y el Parlamento acordaron un apoyo suplementario de 6 000 millones de euros (el 15 % de reasignaciones y el 85 % de recursos no asignados), sujetos al procedimiento presupuestario anual, que se asignarán a medidas en materia migratoria (3 900 millones de euros) y de crecimiento y empleo (2 100 millones de euros, de los que 1 200 millones se destinarán a impulsar la Iniciativa de Empleo Juvenil). El refuerzo del Instrumento de Flexibilidad y de la Reserva para Ayudas de Emergencia facilitará la transferencia de más fondos entre rúbricas y ejercicios presupuestarios distintos, de modo que la Unión pueda responder a acontecimientos imprevistos y nuevas prioridades.

C. MFP 2021-2027

De conformidad con el artículo 25 del Reglamento sobre el MFP, la Comisión debería haber presentado una propuesta de nuevo MFP antes del 1 de enero de 2018. Sin embargo, la Comisión pospuso la presentación de [dicha propuesta](#) hasta el 2 de mayo de 2018 como consecuencia del Brexit y de otras consideraciones relacionadas con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. El Parlamento aprobó dos Resoluciones sobre el próximo MFP los días [14 de marzo](#) y [30 de mayo de 2018](#). Además, la Comisión de Presupuestos del Parlamento está preparando en la actualidad un [informe provisional sobre el MFP 2021-2027 - Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo](#), que deberá aprobarse en el Pleno de noviembre de 2018.

Minna Ollikainen
10/2018

[6]Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – [2016/0283\(APP\)](#)) ([Procedimiento legislativo especial - aprobación](#)) - Textos Aprobados, [P8_TA\(2017\)0112](#).





Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto en colaboración con los Estados miembros y con sujeción al control político del Parlamento Europeo.

BASE JURÍDICA

- Artículos 290 y 291, 317 a 319 y 321 a 323 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y artículo 179 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom);
- Reglamento Financiero, es decir, Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012^[1];
- Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera^[2].

OBJETIVOS

La Comisión es responsable de la ejecución de los ingresos y los gastos del presupuesto de conformidad con los Tratados y con las disposiciones e indicaciones en materia de presupuesto recogidas en el Reglamento Financiero y dentro de los límites de los créditos autorizados ([1.4.3](#)).

Los Estados miembros colaboran con la Comisión a fin de que los créditos presupuestarios se utilicen con arreglo a los principios de buena gestión financiera, a saber, economía, eficiencia y eficacia.

DESCRIPCIÓN

A. Mecanismo básico

La ejecución del presupuesto consta de dos operaciones principales: compromisos y pagos. En cuanto al compromiso de gasto, se adopta la decisión de destinar una suma

[1] DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
[2] DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.



determinada de una línea presupuestaria concreta a la financiación de una actividad específica. Una vez establecidos los compromisos jurídicos correspondientes (por ejemplo, contratos) y prestados los servicios, trabajos o suministros convenidos, tiene lugar la autorización del gasto y el pago de los importes debidos.

B. Métodos de ejecución

La Comisión puede ejecutar el presupuesto de las siguientes maneras:

- directamente («gestión directa») a través de sus servicios o por medio de agencias ejecutivas;
- mediante una gestión compartida con los Estados miembros («gestión compartida»);
- indirectamente («gestión indirecta»), confiando las tareas de ejecución del presupuesto a entidades y personas, por ejemplo, terceros países, organizaciones internacionales y otros.

En la práctica, un 76 % del presupuesto se gasta mediante «gestión compartida» (los Estados miembros distribuyen fondos y gestionan los gastos), un 22 % mediante «gestión directa» de la Comisión o de sus agencias ejecutivas, y el 2 % restante mediante «gestión indirecta»^[3].

El Sistema de Transparencia Financiera^[4] facilita información sobre los beneficiarios de fondos gestionados directamente por la Comisión y enumera asimismo a los beneficiarios del Fondo Europeo de Desarrollo. Por otra parte, cada Estado miembro es responsable de publicar datos sobre los beneficiarios de los fondos que administra en las modalidades de gestión indirecta o compartida^[5].

En el artículo 317 del TFUE se especifica que la Comisión debe ejecutar el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, así como que los reglamentos adoptados en virtud del artículo 322 del TFUE deben determinar las obligaciones de control y auditoría de los Estados miembros en la ejecución del presupuesto y las responsabilidades que de ello se derivan.

Además, en el contexto más amplio de la aplicación de la legislación de la Unión, los artículos 290 y 291 del TFUE establecen las disposiciones que regulan las competencias delegadas y ejecutivas conferidas a la Comisión y, en particular, el control que los Estados miembros, el Consejo y el Parlamento Europeo ejercen sobre la Comisión en este sentido.

En virtud del artículo 290 del TFUE, un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos que completen «determinados elementos no esenciales del acto legislativo». El Parlamento y el Consejo tienen el derecho de revocar esta delegación de competencias a la Comisión, o de oponerse a ella, con lo que evitan que se lleve a efecto.

[3] Datos facilitados por la Dirección General de Presupuestos de la Comisión.

[4] http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

[5] Además, hay un mapa con enlaces a los sitios web que gestionan los Estados miembros (únicos responsables del contenido de dichos sitios): https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/transparency/funding-recipients_es



En el artículo 291 se regulan las competencias de ejecución conferidas a la Comisión. Mientras que en el artículo 291, apartado 1, del TFUE se establece que los Estados miembros son responsables de la adopción de todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, en su apartado 2 se prevé que estos actos confieran competencias de ejecución a la Comisión o, en el caso de los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea (TUE), al Consejo, «cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión». Según el artículo 291, apartado 3, del TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, mediante reglamentos, las normas relativas a las modalidades de control del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

El artículo 291 del TFUE se completa mediante el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión^[6]. Ese control se ejerce mediante comités compuestos por representantes de los Estados miembros y presididos por un representante de la Comisión. El Reglamento establece dos nuevos tipos de procedimiento, cuya utilización depende del ámbito de aplicación del acto en cuestión: con arreglo al procedimiento de evaluación, la Comisión no puede adoptar la medida si el comité ha formulado una opinión negativa, mientras que, en el procedimiento consultivo, la Comisión está obligada a tener en cuenta «en la mayor medida posible» las conclusiones del comité, si bien no está obligada a respetar su opinión.

La ejecución incorrecta del presupuesto por parte de los Estados miembros se penaliza a través del procedimiento de liquidación de cuentas y los controles de admisibilidad, que permiten aplicar correcciones, recuperando fondos abonados de manera indebida, en los ingresos de los Gobiernos nacionales con cargo al presupuesto de la Unión tras los controles efectuados por la Comisión y el Tribunal de Cuentas. Las decisiones relativas a estas correcciones son adoptadas por la Comisión siguiendo los mencionados procedimientos relativos al ejercicio de las competencias de ejecución (1.4.5).

El Tribunal de Cuentas Europeo ha criticado con frecuencia la ejecución del presupuesto en sectores específicos (1.3.12).

C. Normas de ejecución

El Reglamento Financiero contiene todos los principios y normas que rigen la ejecución del presupuesto. Tiene un carácter horizontal, ya que se aplica a todos los sectores de gasto y a todos los ingresos. Pueden encontrarse otras normas aplicables a la ejecución del presupuesto en la reglamentación sectorial, que abarca determinadas políticas de la Unión.

La adopción del primer Reglamento Financiero se remonta al 21 de diciembre de 1977. El más reciente Reglamento Financiero revisado se adoptó en 2012 tras un procedimiento legislativo iniciado por la Comisión en 2010 previa consulta pública en

[6]DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.



2009. Con posterioridad, fue modificado en mayo de 2014 y, una vez más, en octubre de 2015.

La Comisión presentó en septiembre de 2016 la propuesta de un nuevo Reglamento Financiero para sustituir al actual (junto con sus normas de desarrollo) y modificar catorce reglamentos sectoriales y una decisión que incluyen asimismo, sin excepción, normas financieras. Esta propuesta tiene por objeto declarado disponer de un texto normativo único, y simplificar y flexibilizar las normas financieras de la Unión. Por parte del Parlamento, la competencia para el fondo se asignó a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario. Este proceso legislativo siguió su curso hasta que, en julio de 2018, el Parlamento aprobó en sesión plenaria el texto acordado^[7]. El Reglamento Financiero se publicó en el *Diario Oficial de la Unión Europea* a continuación, el 30 de julio de 2018, y entró en vigor el 2 de agosto de 2018.

No obstante, casi todas las disposiciones de este nuevo Reglamento relativas a la ejecución de los créditos administrativos de las instituciones de la Unión se aplicarán únicamente a partir del 1 de enero de 2019^[8]: el antiguo Reglamento Financiero^[9] y sus normas de desarrollo^[10] les seguirán siendo aplicables hasta el 31 de diciembre de 2018.

El principal instrumento de la Comisión para ejecutar el presupuesto y supervisar su ejecución es su sistema contable informatizado ABAC (contabilidad basada en el devengo). La Comisión ha adoptado medidas para cumplir las normas contables internacionales más exigentes, en particular las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) adoptadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Un aspecto importante de la ejecución del presupuesto es el cumplimiento de la legislación de la Unión aplicable a los contratos públicos (suministros, obras y servicios [2.1.10](#)).

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En primer lugar, el Parlamento Europeo, como una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria, influye previamente sobre la ejecución del presupuesto de la Unión por medio de las enmiendas y decisiones adoptadas en el contexto del procedimiento presupuestario ([1.2.5](#)) para la asignación de fondos. El Parlamento tiene la posibilidad de decidir utilizar el mecanismo presupuestario de la reserva mediante el cual, si existen dudas sobre la justificación de los gastos o sobre la capacidad de la Comisión para ejecutarlos, puede optar por colocar tales fondos en la reserva hasta que la Comisión presente las pruebas adecuadas, que se incluirán como parte de una solicitud para transferir fondos de la reserva. El Parlamento y el Consejo deben aprobar las propuestas de transferencias. No se pueden ejecutar los créditos hasta que hayan sido transferidos desde la reserva a la línea presupuestaria pertinente.

[7]Seguidamente el Consejo adoptó el acto ese mismo mes.

[8]Artículo 282, apartado 3, letra c), del nuevo Reglamento Financiero.

[9]Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

[10]Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).



En segundo lugar, el procedimiento de aprobación de la gestión ([1.4.5](#)) permite al Parlamento controlar la ejecución del presupuesto actual. Si bien la mayor parte de las preguntas planteadas a la Comisión tiene que ver con el periodo cuya gestión debe aprobarse, muchas de las preguntas formuladas por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión se refieren a la ejecución del presupuesto actual. La resolución de aprobación de la gestión, que forma parte integrante de la decisión de aprobación de la gestión, contiene un gran número de obligaciones y recomendaciones dirigidas a la Comisión y a otros órganos que participan en la ejecución del presupuesto.

De conformidad con el Tratado de Lisboa, el Parlamento es responsable, junto con el Consejo, de establecer «las normas financieras por las que se determinarán, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas» (artículo 322, apartado 1, del TFUE).

Además, en casi todos los ámbitos políticos, el Parlamento influye en la ejecución del presupuesto por medio de sus actividades legislativas y no legislativas, tales como los informes y resoluciones o, simplemente, planteando preguntas orales o escritas a la Comisión.

A lo largo de los últimos años, el Parlamento ha reforzado su control político sobre la Comisión estableciendo instrumentos que permiten el intercambio de información sobre la ejecución de los fondos y el importe de los compromisos pendientes (es decir, de los compromisos jurídicos cuyo pago aún no se ha llevado a cabo). Los compromisos pendientes pueden convertirse en un problema si se acumulan durante largos periodos, por lo que el Parlamento presiona a la Comisión para que los mantenga bajo control.

Se está trabajando en nuevos instrumentos al objeto de permitir una mejor vigilancia del proceso de ejecución y aumentar el rendimiento de los programas de la Unión. A tal fin, el Parlamento pide que las declaraciones de actividad (elaboradas por la Comisión como parte de los documentos de trabajo relativos al anteproyecto de presupuesto general) sean de alta calidad y que se presenten de manera periódica análisis de efectividad de los costes de los programas de la Unión.

Alexandre Mathis
10/2018





Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa Euproski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament Parlament Ewropew Europees Parlement Parlement Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

EL CONTROL PRESUPUESTARIO

El control del presupuesto europeo se lleva a cabo en cada institución de la Unión y a escala de los Estados miembros. Una parte importante del trabajo de control corre a cargo, en diferentes niveles, del Tribunal de Cuentas Europeo y del Parlamento Europeo. Cada año, este último examina la ejecución del presupuesto a fin de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión Europea y a las demás instituciones y agencias de la Unión.

BASE JURÍDICA

- Artículos 287, 317, 318, 319, 322 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, y en particular su título II, capítulo 7, sobre el principio de buena gestión financiera y rendimiento, y su título XIV sobre auditoría externa y aprobación de la gestión presupuestaria.
- Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, parte III.
- Reglamento interno del Parlamento Europeo, título II, capítulo 6, artículos 92 bis, 93 y 94; título V, capítulo 2, artículo 125; Anexo IV.

OBJETIVOS

Garantizar la legalidad, la exactitud y la solidez financiera de las operaciones presupuestarias y los sistemas de fiscalización financiera, así como una buena gestión financiera del presupuesto de la Unión (economía, eficiencia y efectividad), velando al mismo tiempo, tanto el Tribunal de Cuentas como el Parlamento, por que se alcancen los objetivos (criterios de rendimiento).



RESULTADOS

A. Control a escala nacional

Las autoridades nacionales ejercen en gran parte el control inicial de los ingresos y los gastos. Estas autoridades han conservado sus competencias, sobre todo en materia de recursos propios ([1.4.1](#)), ya que cuentan con los procedimientos necesarios para recaudar y controlar estas sumas. En este sentido, conviene recordar que, el 26 de mayo de 2014^[1], el Consejo adoptó un conjunto de medidas legislativas, entre ellas, una nueva decisión sobre recursos propios en la que se introducían algunas modificaciones en el sistema de estos recursos para el periodo 2014-2020. Las nuevas normas relativas a los recursos propios se aplican a partir de la entrada en vigor de dicha decisión el 1 de octubre de 2016, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014. No por ello la recaudación de los recursos propios tradicionales deja de revestir gran importancia para las instituciones de la Unión. El control presupuestario se ejerce asimismo mediante la lucha contra el fraude ([1.4.6](#)). Los gastos de funcionamiento con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y los Fondos Estructurales dan lugar asimismo a controles que ejercen en primera instancia las autoridades de los Estados miembros.

B. Control a escala de la Unión

1. Interno

En cada institución, el control corre a cargo, en primer lugar, de los ordenadores y los contables y, posteriormente, del auditor interno de la institución en cuestión.

2. Externo: por el Tribunal de Cuentas Europeo ([1.3.12](#))

El control externo lo llevan a cabo los tribunales de cuentas nacionales y el Tribunal de Cuentas Europeo, que, de conformidad con el artículo 287 del TFUE, presenta todos los años informes detallados a la autoridad presupuestaria, a saber:

- una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones subyacentes (conocida como la «DAS»);
- un informe anual sobre la ejecución del presupuesto general, incluidos los presupuestos de todas las instituciones y órganos relacionados;
- informes especiales sobre cuestiones determinadas;
- informes de auditoría y opiniones;
- informes específicos y documentos de posición;
- informes anuales específicos relativos a las agencias y los organismos de la Unión.

El Tribunal de Cuentas también elabora informes acerca de las operaciones de empréstitos y préstamos y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

[1] Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).



3. Control político: por el Parlamento Europeo

Dentro del Parlamento Europeo, la Comisión de Control Presupuestario se encarga de preparar la posición del Parlamento y, en particular, de las siguientes actividades:

- el control de la ejecución del presupuesto de la Unión y del FED;
- el cierre, la rendición y el control de las cuentas y los balances de la Unión, de sus instituciones y de todos los organismos que se benefician de su financiación;
- el control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones ([1.3.15](#));
- el seguimiento de la relación coste-eficacia de las diversas formas de financiación de la Unión en la puesta en práctica de sus políticas;
- el examen de las irregularidades y los fraudes en la ejecución del presupuesto de la Unión y las medidas destinadas a la prevención y la persecución de estos casos, así como la protección de los intereses financieros de la Unión en general.

También prepara las decisiones del Parlamento en lo que respecta a la aprobación de la gestión.

El procedimiento de aprobación de la gestión

Una vez al año, el Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio n-2, tras haber examinado los informes de actividad de las direcciones generales de la Comisión, el informe de gestión y de resultados de esta última, el informe de evaluación (conforme al artículo 318 del TFUE) y el informe anual del Tribunal de Cuentas, junto con las respuestas de la Comisión y de otras instituciones a sus observaciones (artículo 319 del TFUE). Por otra parte, los distintos miembros de la Comisión de Control Presupuestario elaboran la posición del Parlamento en relación con los informes especiales del Tribunal de Cuentas, a menudo en forma de documentos de trabajo que sirven de orientación para el ponente general encargado de la aprobación de la gestión. La Comisión y las demás instituciones están obligadas a dar curso a las observaciones del Parlamento adjuntas a su decisión sobre la aprobación de la gestión presupuestaria (artículo 319, apartado 3, del TFUE y artículo 262 del Reglamento Financiero). El Parlamento aprueba también anualmente la gestión de las demás instituciones y de las agencias. Sin embargo, el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del FED de forma separada, puesto que este fondo aún no está integrado en el presupuesto general. La decisión del Parlamento de aprobación de la gestión presupuestaria y su resolución sobre la ejecución de la Sección I — Parlamento del presupuesto general de la Unión se dirigen al presidente del Parlamento.

Por regla general, el Parlamento examina los informes sobre la aprobación de la gestión en el Pleno antes del 15 de mayo (artículo 260 del Reglamento Financiero). De este modo, salvo excepciones, la votación sobre la aprobación de la gestión tiene lugar durante el periodo parcial de sesiones de dicho mes y, en caso de que se posponga, durante el periodo parcial de sesiones de octubre. Si la propuesta relativa a la aprobación de la gestión no obtiene la mayoría o si el Parlamento decide aplazar su decisión, el Parlamento debe informar a las instituciones o agencias afectadas



sobre los motivos del aplazamiento de la decisión. Estas últimas deben adoptar, lo antes posible, las medidas necesarias para eliminar los obstáculos a la citada decisión. Posteriormente, la Comisión de Control Presupuestario remite, en un plazo de seis meses, un nuevo informe con una nueva propuesta de concesión o denegación de la aprobación de la gestión.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Evolución de sus competencias

Entre 1958 y 1970, el Parlamento se limitaba a recibir información sobre las decisiones de aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto adoptadas por el Consejo. En 1971 se facultó al Parlamento para aprobar la gestión conjuntamente con el Consejo. Desde el 1 de junio de 1977, fecha en la que entró en vigor el Tratado de 22 de julio de 1975, únicamente el Parlamento es competente para aprobar la gestión presupuestaria una vez que el Consejo ha formulado su recomendación. Cabe asimismo indicar que los candidatos a comisarios comparecen ante las comisiones competentes del Parlamento, y que los candidatos a miembros del Tribunal de Cuentas, así como los candidatos seleccionados para el puesto de director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y para ser miembros del Comité de Vigilancia de la OLAF, lo hacen ante la Comisión de Control Presupuestario. La comparecencia ante el Parlamento es indispensable para confirmar estos nombramientos. Además, es necesario señalar que la Comisión Europea nombra al director general de la OLAF, previo acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo, y que los miembros del Comité de Vigilancia de la OLAF se designan mediante un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

B. Uso de la aprobación de la gestión

El Parlamento puede decidir aplazar la aprobación de la gestión cuando no esté satisfecho con determinados aspectos de la gestión del presupuesto por parte de la Comisión. La denegación de la aprobación de la gestión puede asimilarse a una petición de dimisión de la Comisión. Esta amenaza se hizo realidad en diciembre de 1998, cuando, tras una votación en el Pleno en la que se denegó la aprobación de la gestión, se creó un grupo de cinco expertos independientes encargados de investigar las acusaciones de fraude, mala gestión y nepotismo formuladas contra la Comisión, lo que dio lugar a la dimisión en bloque del Colegio de comisarios el 16 de marzo de 1999.

En el periodo parcial de sesiones de abril de 2009, el Parlamento, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 2007, aplazó la aprobación de la gestión del Consejo de Ministros debido a que este último se negó a transmitir al Parlamento la información necesaria para conceder dicha aprobación. Desde aquel año, se aplaza y se rechaza la aprobación de la gestión del Consejo. En cuanto a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea por parte de la Comisión, cabe destacar que el Parlamento Europeo introdujo dos nuevos elementos en el procedimiento de aprobación para los ejercicios 2011 y 2012: la comprobación de la legalidad y la regularidad de los gastos que, cada vez más, va acompañada por una evaluación del rendimiento (artículo 318 del TFUE, informe de evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos), pero



también el hecho de que una decisión sobre la aprobación de la gestión pueda ser una decisión «ponderada» por posibles reservas relativas a determinados ámbitos políticos.

Pese a que el Tratado solo hace referencia a la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión, por razones de transparencia y control democrático, el Parlamento también concede individualmente la aprobación de la gestión a las demás instituciones y organismos, así como a cada agencia o entidad similar (anexo VI del Reglamento interno del Parlamento). Como ya se ha indicado anteriormente, la Comisión, las demás instituciones y las agencias deben informar sobre las medidas adoptadas a raíz de las observaciones adjuntas a las decisiones sobre aprobación de la gestión presupuestaria por parte del Parlamento Europeo. A su vez, los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre las medidas que hayan adoptado para dar curso a las observaciones del Parlamento, y la Comisión debe tener en cuenta dichas medidas en la elaboración de su propio informe de seguimiento (artículo 262 del Reglamento Financiero).

C. Otros instrumentos

Las comisiones especializadas del Parlamento también contribuyen a garantizar que los fondos de la Unión se gasten de forma eficiente, a fin de preservar los intereses del contribuyente europeo. En repetidas ocasiones, los miembros de la Comisión de Control Presupuestario se han reunido con representantes de las comisiones homólogas de los Parlamentos de los Estados miembros, con las autoridades nacionales de control y con representantes de los servicios de aduanas. Además, algunos diputados han efectuado investigaciones sobre el terreno con objeto de determinar los hechos subyacentes a determinados problemas específicos.

Cabe recordar además que, en diciembre de 1995, el Parlamento ejerció por primera vez el derecho a constituir una comisión de investigación que le confiere el Tratado e informó sobre las alegaciones de fraude y de mala administración ([1.4.6](#)).

El Tratado de Lisboa, por su parte, ha reforzado los instrumentos de control basados en los resultados obtenidos por los programas de la Unión y obliga a la Comisión a presentar al Parlamento y al Consejo un informe exhaustivo de evaluación en el que se tengan en cuenta sus indicaciones, como parte del procedimiento de aprobación anual de la gestión.

Jean-Jacques Gay
10/2018





Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa Euproski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA

La actuación de la Unión Europea en materia de control presupuestario se centra en dos principios: el primero es el control presupuestario en sí mismo, el segundo comprende la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude.

BASE JURÍDICA

- Artículos 287 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
- Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, título IX, capítulos 1 y 2, y título X.
- Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, parte III.
- Reglamento interno del Parlamento Europeo, título II, capítulo 6, artículos 92 bis, 93 y 94; título V, capítulo 1, artículo 121, capítulo 2, artículo 125 y capítulo 4, artículo 132; y anexo IV.
- Artículo 83, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la protección de los intereses financieros de la Unión.
- Fiscalía Europea: artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la creación de una Fiscalía Europea.

OBJETIVOS

La protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento fundamental para que los ciudadanos confíen en que su dinero se utiliza adecuadamente. También es importante supervisar y controlar la actividad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y prestar apoyo a su lucha contra las irregularidades y los fraudes en la ejecución del presupuesto de la Unión.

ANTECEDENTES

En diciembre de 1995, el Parlamento ejerció por primera vez el derecho a constituir una comisión de investigación que le confiere el Tratado e informó sobre las alegaciones



de fraude y de mala administración en el régimen de tránsito comunitario. Las recomendaciones de esta comisión recibieron un amplio apoyo.

En los últimos años, el número de textos legislativos y recomendaciones sobre la protección de los intereses financieros de la Unión se ha multiplicado. Lo que estos textos pretenden fundamentalmente es mejorar la gestión de la OLAF y reforzar las garantías procesales en las investigaciones (adoptando un enfoque gradual para acompañar la creación de la Fiscalía Europea), reformar Eurojust^[1], así como mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión y garantizar la protección de dichos intereses a través del Derecho penal y las investigaciones administrativas, mediante una política integrada para salvaguardar el dinero de los contribuyentes y mediante la Estrategia de Lucha contra el Fraude de la Comisión^[2]. En 2012 y 2013, también se publicaron varias comunicaciones importantes tituladas «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal»^[3], «Protección del presupuesto de la UE hasta final de 2012»^[4] y «Aplicación de correcciones financieras netas a las cifras de los Estados miembros en el ámbito de la Política Agrícola y la Política de Cohesión»^[5].

Además, en 2013 se adoptaron dos Directivas: una, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude; y otra, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA^[6]. Cabe asimismo mencionar la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal^[7], el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE^[8] y la Comunicación de la Comisión Europea, de 7 de abril de 2016, relativa a un plan de acción sobre el IVA^[9]. Más recientemente, en la primavera de 2018, con vistas al nuevo marco financiero plurianual (2021-2027), la Comisión adoptó una propuesta para establecer un nuevo Programa de la UE de Lucha contra el Fraude, concebido esencialmente para reproducir y mejorar el programa Hércules III (2014-2020) y combinarlo con dos actividades ya realizadas por la OLAF: el sistema de información antifraude (AFIS) y el Sistema de Gestión de Irregularidades (IMS, por sus siglas en inglés).

A. Medidas contra el fraude de la OLAF

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene competencias para llevar a cabo investigaciones administrativas de forma independiente con respecto a la Comisión. En el marco de los reglamentos relativos a las investigaciones efectuadas

[1][COM\(2013\) 532](#) y [COM\(2013\) 533](#) de 17 de julio de 2013.

[2][COM\(2011\) 293](#) de 26 de mayo de 2011 y [COM\(2011\) 376](#) de 24 de junio de 2011.

[3][COM\(2012\) 722](#) de 6 de diciembre de 2012.

[4][COM\(2013\) 682](#) de 30 de septiembre de 2013.

[5][COM\(2013\) 934](#) de 13 de diciembre de 2013.

[6]Directivas 2013/43/UE y 2013/42/UE de 22 de julio de 2013 (DO L 201 de 26.7.2013, p. 4, y DO L 201 de 26.7.2013, p. 1).

[7][COM\(2012\) 363](#) de 11 de julio de 2012.

[8][COM\(2014\)0038](#) de 3 de febrero de 2014.

[9][COM\(2016\)0148](#) de 7 de abril de 2016.



por la OLAF, el Parlamento, el Consejo y la Comisión firmaron, el 25 de mayo de 1999, un Acuerdo Interinstitucional relativo a las investigaciones internas. Dicho Acuerdo establece que cada institución debe adoptar un régimen interno común para facilitar el correcto desarrollo de las investigaciones efectuadas por la OLAF. Algunas de estas normas, actualmente integradas en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, exigen al personal de la Unión que coopere con la OLAF y prevén cierto grado de protección para aquellos miembros del personal que transmitan información relativa a un posible caso de fraude o corrupción. La reforma de la OLAF estaba prevista desde 2003. Finalmente, tras unos diez años de debates y negociaciones, las distintas partes del diálogo tripartito (el Parlamento, el Consejo y la Comisión) alcanzaron un acuerdo que supuso un avance significativo y que garantizaría la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de la OLAF, preservando al mismo tiempo la independencia de sus investigaciones.

En noviembre de 2008, el Parlamento adoptó, por aplastante mayoría, el informe Grässle, que modificaba profundamente la propuesta original de la Comisión y que dio lugar, unos años después, al Reglamento actual^[10], que, a su vez, fue objeto de modificaciones en julio de 2016.

El nuevo texto introduce mejoras sustanciales, en particular, una definición más clara del marco jurídico para las investigaciones antifraude, ya que se incorporan al Reglamento las definiciones de «irregularidad», de «fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión», así como del concepto de «operador económico». El Reglamento incluye, asimismo, referencias claras a determinadas medidas de investigación presentes en otros reglamentos de la Unión (con lo que se mejora la coordinación entre los instrumentos jurídicos pertinentes en el ámbito en cuestión), así como referencias a la Carta de los Derechos Fundamentales. En cuanto a los derechos de la defensa y las garantías procesales de las personas afectadas por investigaciones de la OLAF, se garantizarán los derechos de los testigos y de los denunciantes, así como el derecho de acceso al expediente, entre otros derechos, en todo momento durante el transcurso de dichas investigaciones.

Por otra parte, algunos artículos introducen obligaciones específicas para los Estados miembros, como la de compartir con la OLAF la información pertinente acerca de los casos de fraude relativos a los fondos de la Unión.

Por último, se ha creado un nuevo procedimiento interinstitucional en el que todas las instituciones pueden debatir de manera transparente sobre las mejores prácticas, los resultados y las cuestiones pendientes que minen la eficacia de las actividades de lucha contra el fraude. Esto permitirá al Parlamento, por primera vez, debatir con el Consejo sobre la lucha contra el fraude en los Estados miembros.

El Parlamento pide, asimismo, que se mejore la gestión de la OLAF mediante la revisión y la consolidación continuas de sus principales procedimientos de investigación.

[10] Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013.



Por otro lado, es necesario recordar que el artículo 325 del TFUE exige una colaboración estrecha y periódica entre los Estados miembros y la Comisión, y permite la posibilidad de adoptar medidas específicas del Consejo con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente de los intereses financieros de la Unión en los Estados miembros.

B. Refuerzo de los mecanismos de lucha contra el fraude

A instancias del Parlamento Europeo, la Comisión ha emprendido recientemente iniciativas importantes en materia de medidas de lucha contra el fraude; no obstante, en vista de la magnitud de la evasión fiscal y la corrupción en la Unión Europea, el Parlamento Europeo pide que se fomente un enfoque integral que incluya estrategias de lucha contra el fraude y la corrupción a través de medidas jurídicas eficaces en todo el territorio de la Unión, especialmente en tiempos de restricciones presupuestarias.

El Parlamento apoya asimismo el plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales^[11] elaborado por la Comisión, y reconoce que tanto esta como los Estados miembros deben seguir concediendo prioridad absoluta a la lucha contra estas dos lacras, para lo que es necesario desarrollar una estrategia de cooperación y coordinación reforzada y pluridimensional entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión. También se deberá prestar especial atención a la implantación de mecanismos de prevención, detección precoz y vigilancia en el tránsito aduanero, ya que sigue siendo uno de los ámbitos con mayor índice de corrupción sistémica de Europa. Por último, el Parlamento considera que los agentes europeos deberían ser más activos a escala internacional con el fin de establecer normas de cooperación basadas principalmente en los principios de transparencia, buena gobernanza e intercambio de información.

El Parlamento hace asimismo hincapié en la necesidad de aumentar la transparencia para permitir un control adecuado, lo que resulta fundamental para detectar sistemas de fraude. Anteriormente, ya había instado a la Comisión a que adoptara medidas para garantizar la transparencia completa de todos los beneficiarios de los fondos de la Unión en todos los Estados miembros mediante la publicación, en la página web de la Comisión, de una lista de todos estos beneficiarios. También pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión y que faciliten información completa y fiable sobre los beneficiarios de los fondos de la Unión que gestionan.

C. Nuevos perfiles de la política y los programas europeos contra el fraude

Como parte de su política de lucha contra la corrupción, el Parlamento opina que, dado que la corrupción afecta a los intereses financieros de la Unión, debe ser considerada un fraude en virtud del artículo 325, apartado 5, del TFUE y debe incluirse en el informe anual de la Comisión Europea sobre «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude».

El Parlamento acogió con satisfacción el primer informe de la Comisión sobre la política de lucha contra la corrupción en la Unión Europea, que se publicó en febrero de 2014, en el que se recordaba que la corrupción afectaba a todos los Estados

[11] El fraude es un comportamiento irregular voluntario que constituye, en ciertos casos, una infracción penal; no respetar una norma constituye una irregularidad.



miembros de manera distinta y que su coste para la economía de la Unión ascendía a unos 120 000 millones de euros al año. Asimismo, el Parlamento apoya todas las sugerencias que se proponen en el informe para intensificar los intercambios de las buenas prácticas existentes y determinar las nuevas acciones pertinentes que deben adoptarse a escala de la Unión, dado que los ciudadanos europeos tienen derecho a garantías de integridad y transparencia totales en el gasto público, especialmente ante los actuales desafíos económicos.

D. Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal^[12] (la «Directiva PIF») establece la base jurídica de las atribuciones de la Fiscalía Europea, definiendo sus competencias.

La definición de los intereses financieros de la Unión incluye las infracciones cometidas contra los sistemas comunes del IVA, cuando estén vinculadas al territorio de dos o más Estados miembros y representen un perjuicio total de al menos diez millones de euros. La definición de las infracciones penales incluye el fraude activo y el fraude pasivo, así como la malversación. La Directiva prevé unas sanciones mínimas para las personas físicas y establece plazos de prescripción que permiten a la ley, aplicada durante un periodo de tiempo suficiente, tratar de forma eficaz las infracciones. La Directiva introduce asimismo la obligación para los Estados miembros, la Comisión Europea, las agencias y el Tribunal de Cuentas de colaborar entre sí.

E. Creación de la Fiscalía Europea

Las normas relativas a la creación de la Fiscalía Europea están consagradas en el artículo 86 del TFUE, que establece lo siguiente: «Para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust».

La Fiscalía Europea será un cuerpo judicial descentralizado de la Unión Europea con competencia exclusiva para investigar, incoar procedimientos penales y llevar ante la justicia a los autores de delitos que atenten contra el presupuesto de la Unión. También tendrá facultades de investigación armonizadas en toda la Unión basadas e integradas en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros.

El Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017^[13], estableció la Fiscalía Europea a través de la cooperación reforzada de veinte Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, España, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia).

La Fiscalía Europea se ocupará de investigar, incoar procedimientos penales y llevar ante la justicia a los autores de delitos que atenten contra los intereses financieros de

[12]Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

[13]DO L 283 de 31.10.2017, p. 1.



la Unión. Aunará los esfuerzos europeos y nacionales para hacer cumplir la ley a fin de combatir el fraude en la Unión.

La Fiscalía Europea, cuya sede estará en Luxemburgo, asumirá sus funciones de investigación y procesamiento a partir de una fecha que habrá de determinar la Comisión sobre la base de una propuesta del Fiscal General Europeo una vez que se haya creado la Fiscalía Europea. Esta fecha no será anterior a tres años después de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento, el 22 de noviembre de 2017.

La Comisión está llevando a cabo acciones preparatorias para la creación de la Fiscalía Europea, cuyo avance está siendo objeto de seguimiento por parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Los candidatos a miembros del Tribunal de Cuentas, así como los candidatos preseleccionados para el puesto de director general de la OLAF, comparecen ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. Estas audiencias en el Parlamento son indispensables para proceder a la asignación de los puestos. La Comisión Europea designa al director general de la OLAF previa concertación con el Parlamento y el Consejo, mientras que los miembros del Comité de Vigilancia de la OLAF son nombrados de común acuerdo por el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Jean-Jacques Gay
10/2018

